



**PUTUSAN**

**Nomor 595/Pid.Sus/2025/PN Bks**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ERYANTO WASDI BIN WASDI;**  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 20 Desember 1989;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Pertanian Tengah No. 26 Rt.08/02, Kelurahan Klender,  
Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : SD;

Terdakwa ditangkap tanggal 23 September 2025;

Terdakwa ditahan dengan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 24 September 2025 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2025;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 22 November 2025;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 November 2025 sampai dengan tanggal 9 Desember 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Desember 2025 sampai dengan tanggal 30 Desember 2025;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Desember 2025 sampai dengan tanggal 28 Februari 2026;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum atas nama 1. Efendy Santoso, SH.,MH, 2. Sugijati, SH, 3. Napolen Tarigan, SH, 4. Aryadinda Dwi Oktaviana, SH, 5. Agus Yongki Setiawan, SH., 6. Riko Yanwar, SH., 7. Abdul Hakim, SH., 8. Aldi Wahyu Dharmawa, SH., 9. Mohtar Razik, SH., dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) beralamat di Jl. Pramuka No. 81 Rt.001/Rw.002, Kelurahan Marga Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi - Jawa Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor 595/Pid.Sus/2025/PN Bks, tanggal 10 Desember 2025;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2025/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 595/Pid.Sus/2025/PN Bks tanggal 1 Desember 2025, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 595/Pid.Sus/2025/PN Bks tanggal 1 Desember 2025, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pula Tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan dengan No. Reg. Perk PDM-169/BKSI/11/2025 tertanggal 24 Desember 2025, yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa ERYANTO WASDI BIN WASDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **membawa senjata tajam dan Pencurian** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pertama Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 12/Drt/1951 dan kedua pasal 362 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana penjara terdakwa ERYANTO WASDI BIN WASDI selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna hitam

#### **DIKEMBALIKAN KEPADA KORBAN BARJA SUBARJA**

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit

#### **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

4. Menetapkan agar terdakwa **ERYANTO WASDI BIN WASDI** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan pada persidangan tanggal 5 Januari 2026, yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya setelah mempertimbangkan secara mendalam terhadap keterangan Terdakwa selama dalam persidangan, dimana terdakwa telah menunjukkan sikap yang sopan, tidak berbelit-belit dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan keyakinan dan rasa keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Setelah mendengar pula permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan terhadap diri Terdakwa ringan-ringannya dengan alasan mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2025/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Ia Terdakwa **ERYANTO WASDI BIN WASDI** pada hari Selasa tanggal 23 September 2025 sekira pukul 13.30 Wib atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2025 bertempat di Jl. Wijaya 2 Rt.02/06 Kel. Jatirahayu Kec. Pondok Gede Kota Bekasi, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, mempunyai, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 23 September 2025 sekira pukul 13.30 Wib, bertempat di Jl. Wijaya 2 Rt.02/06 Kel. Jatirahayu Kec. Pondok Gede Kota Bekasi, terdakwa yang ketahuan hendak mengambil 1 (satu) unit Handphone infinix warna hitam milik saksi korban BARJA SUBARJA, pada saat terdakwa berusaha melarikan diri dan dilakukan pengejaran oleh warga hingga terdakwa berhasil ditangkap dan dibawa kerumah saksi OTIB (selaku RT), Kemudian. Pada saat di rumah RT saksi OTIB selaku Ketua RT dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa dan terdakwa didapatkan **membawa 1 (satu)** buah senjata tajam jenis celurit, yang mana celurit tersebut dibawa terdakwa untuk jaga diri apabila korban melawan digunakan terdakwa untuk mencoba melakukan pencurian sepeda motor. Selanjutnya, terdakwa dibawa ke Polsek Pondok Gede guna dilakukan pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa senjata tajam yang terdakwa bawa tidak berhubungan atau tidak sesuai dengan keperluan atau kegunaan dengan pekerjaan terdakwa. Terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit tidak mendapat izin dari Pihak berwenang.

**Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951.**

## DAN

## KEDUA

Terdakwa **ERYANTO WASDI BIN WASDI** pada hari Selasa tanggal 23 September 2025 sekira pukul 13.30 Wib atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2025 bertempat di Jl. Wijaya 2 Rt.02/06 Kel. Jatirahayu Kec. Pondok

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2025/PN Bks



Gede Kota Bekasi, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, **barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal hari Selasa tanggal 23 September 2025 sekira pukul 13.30 Wib terdakwa mempunyai niat untuk mencari target barang milik orang lain yang akan diambil oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa membawa **1 (satu)** buah senjata tajam jenis celurit yang sudah disiapkan oleh terdakwa dengan tujuan untuk berjaga-jaga apabila dalam aksinya korban melakukan perlawanan, selanjutnya terdakwa dengan berberjalan kaki melewati Jl. Wijaya 2 Rt.02/06 Kel. Jatirahayu Kec. Pondok Gede Kota Bekasi, kemudian terdakwa melihat ada anak-anak yang sedang menonton di Handphone yang diletakan di jalan yaitu 1 (satu) unit Handphone infinix warna hitam, selanjutnya terdakwa yang berjalan kaki langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone infinix warna hitam milik anak kecil tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban BARJA SUBARJA (orang tua anak tersebut), dan pada saat terdakwa berusaha melarikan diri, terdakwa terjatuh, lalu terdakwa berhasil ditangkap oleh warga, kemudian oleh warga langsung diserahkan ke rumah RT setempat, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Pondok Gede;

**Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Barja Subarja**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada pada hari Selasa 23 September 2025 sekitar jam 13.30 Wib di Jl. Wijaya 2 Rt. 02/06 Kel. Jatirahayu Kec. Pondokgede Kota Bekasi;
- Bahwa saksi pada saat kejadian saat sedang berada dirumah dan mendengar ada suara keributan dan setelah keluar rumah melihat terdakwa ditangkap oleh warga karena mengambil Handphone milik cucu saksi yaitu 1 (satu) unit Handphone Infinix warna hitam, dan pada saat kejadian cucu saksi sedang berada didepan rumah, kemudian terdakwa diserahkan ke rumah pak Rt, pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan senjata tajam jenis celurit yang disembunyikan dibalik baju terdakwa, lalu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Pondok Gede;



- Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit tidak dilengkapi dengan surat ijin membawa senjata tajam yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam bukan untuk pekerjaannya sehari-hari;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

**2. Otib**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada pada hari Selasa 23 September 2025 sekitar jam 13.30 Wib di Jl. Wijaya 2 Rt. 02/06 Kel. Jatirahayu Kec. Pondokgede Kota Bekasi;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah dan saksi merupakan ketua RT, tiba-tiba datang warga ke rumah saksi selaku ketua RT dengan mengamankan terdakwa karena melakukan pencurian 1 (satu) unit Handphone Infinix warna hitam milik saksi Barja, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan senjata tajam jenis celurit yang disembunyikan dibalik baju terdakwa, lalu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Pondok Gede;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi a de charge (yang meringankan Terdakwa);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada pada hari Selasa 23 September 2025 sekitar jam 13.30 Wib di Jl. Wijaya 2 Rt. 02/06 Kel. Jatirahayu Kec. Pondokgede Kota Bekasi;
- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Infinix warna hitam milik korban BARJA dan membawa senjata tajam jenis celurit;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit untuk berjaga-jaga apabila terdakwa melakukan pencurian korban melakukan perlawanan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit tidak ada hubungan nya dengan pekerjaan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu ) unit Handphone Infinix warna hitam;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar benar kejadiannya pada pada hari Selasa 23 September 2025 sekitar jam 13.30 Wib di Jl. Wijaya 2 Rt. 02/06 Kel. Jatirahayu Kec. Pondokgede Kota Bekasi;
- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Infinix warna hitam milik korban BARJA dan membawa senjata tajam jenis celurit;
- Bahwa benar terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit untuk berjaga-jaga apabila terdakwa melakukan pencurian korban melakukan perlawanan;
- Bahwa benar terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi Barja mengalami kerugian sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kumulatif yaitu Pertama melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 dan Kedua melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP. Oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2025/PN Bks



1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa hak;
3. Unsur membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja termasuk terdakwa, yaitu terdakwa Andhika Pramudya Mukti SY, yang dapat menjadi pelaku atau subyek tindak pidana, sepanjang yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam artian manusia (*Natuurlijke Person*) dan bukan orang dalam artian badan hukum (*Recht Person*), yang dapat memikul pertanggungjawaban pidana dan melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa masing-masing serta dihubungkan dengan barang bukti, daripadanya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar selama proses perkara ini terdakwa Eryanto Wasdi Bin Wasdi dapat memberikan keterangan dan tanggapan, baik atas pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum. Dengan demikian terdakwa tersebut adalah orang/manusia yang sehat rohani dan jasmani, yang mampu menilai perbuatan yang dilakukannya dan akibat-akibat yang menyertainya;

Menimbang, bahwa benar terdakwa Eryanto Wasdi Bin Wasdi, yang dihadapkan di persidangan ini, adalah benar terdakwa Eryanto Wasdi Bin Wasdi, yang beridentitas sebagaimana tercantum diatas, yang didakwa telah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk jenis celurit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, dan petunjuk yang dihubungkan satu sama lain serta pengamatan selama persidangan dapat dipastikan bahwa terdakwa Eryanto Wasdi Bin Wasdi adalah seorang yang sehat akal pikirannya atau berpikiran waras/normal, sehingga dengan demikian tindak pidana yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;



Menimbang, bahwa kesemuanya apabila ditinjau dari persesuaian satu dengan yang lainnya, menurut hukum terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa Eryanto Wasdi Bin Wasdi, telah memenuhi unsur “Barang siapa” menurut pengertian yang telah diuraikan di atas. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “Tanpa hak”**

Menimbang, bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 Nomor 17) dan UU Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 (“UU Drt. No. 12/1951”) adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu. Walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 (“UU Drt. No. 12/1951”) adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari aparat atau lembaga yang mengatur yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa dengan sengaja dan melawan hukum menurut *Memorie van Toelichting* (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Dalam *Crimineel Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tahun 1809 dijelaskan pengertian, “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang”. Menurut Prof. Sathochid Kartanegara, yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah “Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu”. “Kehendak” dapat ditujukan terhadap:

- a. Perbuatan yang dilarang;
- b. Akibat yang dilarang;





Kesengajaan dalam hukum pidana adalah merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan (yang terlarang) dibanding dengan kealpaan (*culpa*). Karenanya ancaman pidana pada suatu delik jauh lebih berat, apabila adanya kesengajaan daripada dengan kealpaan. Bahkan ada beberapa tindakan tertentu, jika dilakukan dengan kealpaan, tidak merupakan tindakan pidana, yang pada hal jika dilakukan dengan sengaja, ia merupakan suatu kejahatan seperti misalnya uraian perbuatan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui:

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit untuk berjaga-jaga apabila terdakwa melakukan pencurian korban melakukan perlawanan;
- Bahwa benar kejadiannya pada pada hari Selasa 23 September 2025 sekitar jam 13.30 Wib di Jl. Wijaya 2 Rt. 02/06 Kel. Jatirahayu Kec. Pondokgede Kota Bekasi;
- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Infinix warna hitam milik korban BARJA dan membawa senjata tajam jenis celuri;
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap oleh tim Tim Patroli Presisi Polres Metro Bekasi Kota, terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin atau surat resmi untuk kepemilikan atau mempergunakan senjata tajam berbentuk corbek (cocor bebek) tersebut;

Dengan demikian unsur “*Tanpa hak*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.3. Unsur membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif redaksional sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini menjadi terpenuhi sdecara keseluruhan;

Menimbang, bahwa sebelumnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan mendefinisikan hal-hal sebagai berikut:

**Menguasai:** berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu);

**Menyimpan:** menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan lain sebagainya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Membawa:** memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain;

**Senjata penikam (steek weapon)** adalah senjata pendek berujung runcing yang digunakan dalam perkelahian jarak dekat. Termasuk di sini adalah pisau belati;

**Senjata penusuk (stoot weapon)** adalah senjata yang digunakan dalam jarak yang relatif lebih jauh. Termasuk di sini adalah samurai, tombak dan panah;

**Senjata tajam :** Dalam KBBI, senjata tajam ("sajam") diartikan sebagai senjata yang tajam seperti pisau, pedang, golok;

Menimbang, bahwa Senjata tajam dalam arti positif merupakan alat untuk membela diri, mempertahankan kedaulatan negara, penegakan hukum, tetapi dalam arti negatif penggunaan senjata tajam dan secara melawan hukum akan mengganggu ketertiban umum (tindakan kriminalitas) dan merupakan ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masalah penyalahgunaan senjata api adalah merupakan suatu hal yang sangat berbahaya dan beresiko tinggi. Hal mana penyalahgunaan senjata tajam dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang ataupun 2 orang banyak. Hukum yang mengatur klasifikasi senjata tajam yaitu UU Drt. No. 12/1951;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sebagai berikut:

Bahwa kejadiannya pada pada hari Selasa 23 September 2025 sekitar jam 13.30 Wib di Jl. Wijaya 2 Rt. 02/06 Kel. Jatirahayu Kec. Pondokgede Kota Bekasi;

Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Infinix warna hitam milik korban BARJA dan membawa senjata tajam jenis celurit;

Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit untuk berjaga-jaga apabila terdakwa melakukan pencurian korban melakukan perlawanan;

Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa.

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2025/PN Bks



2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

**Ad.1. Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa terhadap uraian unsur ini, Majelis Hakim mengambilalih pertimbangan unsur ini pada dakwaan Pertama yang telah terpenuhi sebagai uraian diatas. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pula;

**Ad.2. Unsur **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum****

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan diketahui bahwa benar pada pada hari Selasa 23 September 2025 sekitar jam 13.30 Wib di Jl. Wijaya 2 Rt. 02/06 Kel. Jatirahayu Kec. Pondokgede Kota Bekasi, terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Infinix warna hitam milik korban Barja dan membawa senjata tajam jenis celurit;

Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi Barja mengalami kerugian sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaa Pertama dan Kedua sebagaimana uraian pertimbangan diatas telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama dan Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penasehat hukum Terdakwa sebagaimana terurai dalam Nota Pembelaannya, maka akan dipertimbangkan pada saat pertimbangan penjatuan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pemidanaan bertujuan:



- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat ;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna ;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat ;
- d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana ;

Menimbang, bahwa terkait dengan penjatuhan pidana terhadap terdakwa oleh karena telah diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana dimana terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana ketentuan ancaman pidanaannya bersifat alternatif maka sesuai dengan asas Lex Favor Reo dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan pidana sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana, kecuali untuk Pasal 362 KUHP yang tidak termasuk ke dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak lepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Bahwa, secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulang lagi, karena pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Bahwa secara sosiologis sanksi tersebut adalah dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka cukuplah adil dan sesuai pula dengan rasa keadilan masyarakat jika terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2025/PN Bks*



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa, ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna hitam;

Oleh karena mempunyai nilai ekonomis dan diketahui kepemilikannya, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Barja Subarja;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah alat yang akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka beralasan hukum apabila barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 jo pasal 307 Undang-undang Nomor 1 tahun 2023, pasal 362 KUHP, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidanaan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Eryanto Wasdi Bin Wasdi**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara tanpa hak menguasai**





**senjata tajam dan Pencurian**", sebagaimana dakwaan Pertama dan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **Eryanto Wasdi Bin Wasdi** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna hitam;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Barja Subarja;

Sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari **Senin**, tanggal 19 Januari 2026, oleh Ika Lusiana Riyanti, SH. sebagai Hakim Ketua, Heru Setiyadi, SH., MH., dan Budi Rahayu Purnomo, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh Isnaeni Budi Astuti, SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, dihadiri oleh Dede Tri Anggriani, SH.,MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heru Setiyadi, SH., MH.

Ika Lusiana Riyanti, SH.

Budi Rahayu Purnomo, SH.

Panitera Pengganti,

Isnaeni Budi Astuti, SH.,MH.